

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת מרב מיכאלי

פ/25/2347

הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון – עקר בית), התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 65 בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה–1995¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 65(א), בהגדרה "מבוטח" –
- (1) בפסקה (1), במקום "עקרת בית כהגדרתה" יבוא "עקר בית כהגדרתו";
- (2) בפסקה (2), במקום "עקרת בית כהגדרתה" יבוא "עקר בית כהגדרתו".
2. תיקון סעיף 195 בחוק העיקרי –
- (1) בהגדרה "נכה", ברישה, במקום "עקרת" יבוא "עקר";
- (2) בהגדרה "עקרת בית" –
- (א) ברישה, במקום "עקרת" יבוא "עקר", במקום "כהגדרתה" יבוא "כהגדרתו" ובמקום "בה" יבוא "בו";
- (ב) בפסקה (1), במקום הרישה עד המילה "עצמאית" יבוא "הוא עבד כעובד או כעובד עצמאי";
- (ג) בפסקה (2), במקום הרישה עד המילה "גרה" יבוא "הוא חי בנפרד מבן זוגו ולא גר";
- (ד) בפסקה (3), במקום הרישה עד המילה "נישואיה" יבוא "הוא היה זכאי, בתכופ לפני נשואיו".
- (3) בהגדרה "עקרת בית נכה", במקום "מבוטחת שהיא" יבוא "מבוטח שהוא", במקום "לה" יבוא "לו", במקום "שכושרה" יבוא "שכושרו" ובכל מקום, במקום "עקרת" יבוא "עקר".
3. תיקון סעיף 198 בחוק העיקרי –
- (1) בכותרת השוליים, במקום "עקרת" יבוא "עקר";

¹ ס"ח התשנ"ה, עמ' 210.

(2) במקום "לזכויותיה של עקרת" יבוא "לזכויותיו של עקר", ובמקום "אי-כושרה" יבוא "אי-כושרו".

תיקון סעיף 238 4. בסעיף 238 לחוק העיקרי –

(1) במקום ההגדרה "עקרת בית" יבוא:

"עקרת בית" – אדם שאינו עובד ואינו עובד עצמאי ושכן זוג, לרבות הידוע בציבור כזוג, מבוטח לפי פרק זה; "

(2) בהגדרה "עובד מבוטח", "עובדת מבוטחת", בכל מקום, במקום "עקרת" יבוא "עקר", ובמקום "לה" יבוא "להם".

תיקון סעיף 252 א 5. בסעיף 252 לחוק העיקרי, בכותרת השוליים, במקום "לילדיה של עקרת בית" יבוא "לילדים במקרים מיוחדים".

תיקון סעיף 335 6. בסעיף 335(ט) לחוק העיקרי, במקום "עקרת" יבוא "עקר", ובמקום "כהגדרתן" יבוא "כהגדרתם".

תיקון סעיף 351 7. בסעיף 351 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ח), במקום "מבוטחת לפי פרק ו' שהיא עקרת" יבוא "מבוטחים לפי פרק ו' שהם עקר", במקום "כהגדרתן" יבוא "כהגדרתם", ובמקום "תשלם" יבוא "ישלמו";

(2) בסעיף קטן (ט), במקום "מבוטחת לפי פרק ט' שהיא עקרת" יבוא "מבוטחים לפי פרק ט' שהם עקר", במקום "כהגדרתן" יבוא "כהגדרתם", ובמקום "תשלם" יבוא "ישלמו";

(3) בסעיף קטן (י), במקום "מבוטחת לפי פרק י' שהיא עקרת" יבוא "מבוטחים לפי פרק י' שהם עקר", במקום "כהגדרתן" יבוא "כהגדרתם", ובמקום "תשלם" יבוא "ישלמו".

ד ב ר י ה ס ב ר

בישראל של המאה העשרים ואחת משפחות רבות לא מתנהלות על פי תבנית המשפחה המסורתית שהיתה נהוגה במאה הקודמת של אב מפרנס, אם עקרת בית וילדים. חוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, מתייחס לזכויות וחובות של עקרת הבית אך אינו מתייחס למשפחות שבהן עקר הבית הוא הגבר. לפיכך, מטרת הצעת החוק היא לאפשר מעמד שווה לכלל המשפחות שבהן אחד מבני הזוג לא עובד, ללא קשר למינו.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי וקבוצת חברי הכנסת (פ/4508/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים ועל שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/996/22 ; פ/915/23) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/2774/24) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1176/24).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ב בשבט התשפ"ג (13.02.2023)